

질병휴가 사용일수 초과사용 등 근태처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 2 통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 요 지

- ❖ 질병휴가 사용 시 연간 사용 가능한 일수(○일) 초과, 휴가 중의 휴일 산정 누락, 증빙(진단서) 미첨부 등 근태처리가 미흡하였음.

지 적 내 용

- 우리 회사의 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에 따르면,
 - 직원이 ‘부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때’, ‘장애 직원이 재활 치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때’에는 의사의 진단서를 첨부하여 질병휴가를 신청할 수 있고,
 - 질병휴가는 연간(연차휴가 계산기간) ○일 범위 내에서 이를 인정하고, 이 기간 동안은 통상임금을 지급한다고 되어있으며,
 - 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니하나, ○일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입하는 것으로 되어있다.
- 그리고 「취업관리시행세칙」 제5조(휴가·휴직)에 따르면,
 - 특별유급휴가와 휴직 시 직원은 사실을 증명할만한 증빙서를 제출하여야 한다. 다만, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 연간 누계 ○일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 「의료법」 제 17조에 의하여 교부된 의사의 진단서를 제출하여야 한다고 되어 있다.(국가공무원 복무·징계 관련 예규 제8장 휴가 참조)
- 그러나 ■본부의 질병휴가 사용 내역을 점검한 결과,
 - 질병휴가로 사용한 연간 누계 일수가 규정과 달리 ○일을 초과 사용한 사례가 확인되어 초과 사용한 질병휴가를 적절한 휴가로 대체하는 등 시정이 필요하고,

지 적 내 용(계속)

- ○일 이상의 질병휴가는 의사의 “진단서”를 제출하도록 되어있으나, 적격 첨부문서가 없는 것으로 확인되어 질병휴가 신청 시 제 규정의 철저한 준수가 필요하고 적절한 진단서 첨부하는 등 시정이 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서(직원)에서는 감사의견을 수용하면서 수술·치료 등의 사유로 질병휴가를 사용(대리 신청 등 포함)하면서 휴가 신청 당시 질병휴가 누계일수가 초과된 사실을 인지하지 못하였고, 증빙제출에 대해서는 당시 수술·입원 등으로 경황이 없는 등의 사유로 사후 제출(첨부)을 잊었다고 하면서 진단서를 제출하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 ① 연간누계 ○일을 초과하여 사용한 직원의 질병휴가 일수를 재산정하여 초과된 질병휴가 일수를 적절한 휴가 등으로 대체 처리할 수 있도록 조치하시고,(시정 1)
 ② 적격 첨부문서가 없는 ○일 이상의 질병휴가는 의사의 “진단서”를 첨부하도록 조치하시고,(시정 2)
 ③ 질병휴가를 미흡하게 사용한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)
 ④ 아울러, 질병휴가 연간누계 사용일수, 휴가 중 휴일 포함사항, ○일 이상의 질병휴가 시 ‘진단서’를 첨부(제출) 등 질병휴가 관련 제규정이 위반되는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 대책(예를 들면, 질병휴가 사용 시 유의사항 알림 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □처(▽부, ■부)

관련부서 ■본부 전 부서